EBN

EM BUSCA DA NOMEAÇÃO

POLÍCIA MILITAR - PERNAMBUCO

DIREITO CONSTITUCIONAL 02

#EunaPMPE

SUMÁRIO:

Da Administração Pública.....02

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM SENTIDO AMPLO: órgãos de função administrativa e política

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM SENTIDO ESTRITO: apenas órgãos de função administrativa

ADMINISTRAÇÃO DIRETA X INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA: órgãos que integram as pessoas políticas do Estado. **-> Forma Centralizada**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: entidades vinculadas à Administração Direta, entretanto sem hierarquia **-> Forma descentralizada**

ATENÇÃO!

Aqui vem um dos temas mais famosos e que sempre é cobrado em concursos, **DECORE O "LIMPE"!** E lembre-se o **"LIMPE"** contém os princípios **EXPRESSOS** da CF, o que não tá aí é princípio **IMPLICITO**, assim você consegue diferenciar na questão.

PRINCÍPIOS EXPRESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Aqui temos o famoso "**LIMPE**", que se aplica tanto à administração direta quanto à indireta!

LEGALIDADE: *para o cidadão corresponde fazer tudo que a lei não proíba; para o agente público, fazer aquilo que a lei autorize.*

IMPESSOALIDADE: *os atos devem ser praticados buscando o interesse público e não os interesses pessoais.*

MORALIDADE: *busca-se práticas éticas por parte dos agentes públicos.*

PUBLICIDADE: *trata-se da transparência dos atos da administração, exceto aqueles essenciais à segurança nacional.*

EFICIÊNCIA: *deve-se buscar a maior produtividade e redução de custos nos atos da administração.*

PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO: *por tutelar o interesse da coletividade, há uma prevalência do interesse público (PRIMÁRIO) sobre o privado. Ou seja, por esse princípio, pode-se dizer que em caso de conflito entre interesses (PÚBLICO x PRIVADO)* ***DEVE PREVALECER O PÚBLICO EM DETRIMENTO DO PRIVADO.***

INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO: *por esse princípio temos que o agente público não é proprietário dos interesses por ele tutelado, sendo* ***APENAS UM EXERCENTE DA ATIVIDADE E GESTOR DO INTERESSE PÚBLICO****. Nesse sentido, a regra é que – ao receber poder decorrente da lei – o agente não pode renunciar ao poder.*

SEGURANÇA JURÍDICA: *seu conteúdo se volta à garantia de ordem, paz social e previsibilidade, cuja estabilidade evita surpresas decorrentes da ação administrativa. Do ponto de vista objetivo* ***ESTABELECE UM LIMITE À RETROATIVIDADE DOS ATOS ESTATAIS (LEIS, JULGADOS, ENTENDIMENTOS), EM RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO, GARANTINDO-SE UMA PREVISIBILIDADE DECORRENTE DA ESTABILIZAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA****.*

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA: garantia constitucional ligada à defesa, tanto no processo **JUDICIAL** como no **ADMINISTRATIVO**.

JUDICIAL OU SINDICABILIDADE (*ESSE QUEBROU MUITA GENTE NA PRF 2021*)

Há duas acepções sobre esse princípio:

1º) *a função Judiciária possui competência **para analisar a legitimidade dos atos administrativos, podendo anulá-los em caso de ilegalidade**. Encontra fundamento de validade no art. 5º, inc. XXXV, CF/88 e*

2º) *no exercício da função administrativa, todas as lesões ou ameaças a direito **estão sujeitas a algum mecanismo de controle**.*

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE OU DE VERACIDADE: praticados sob autorização legal que transfere poderes para tanto, **OS ATOS ADMINISTRATIVOS GOZAM DE UMA PRESUNÇÃO DE TEREM RESPEITADO A AUTORIZAÇÃO LEGAL**. Essa presunção é relativa, na medida em que **o interessado pode comprovar eventual ilegalidade na sua prática**.

MOTIVAÇÃO: a obrigatoriedade da motivação está no fato de que ele explicita os fundamentos de fato e de direito que justificam a prática do ato administrativo. Possui 3 atributos: explícita, clara e congruente. Tem previsão no art. 93, inc. X e art. 50, Lei 9.784/99 – LPA.

Motivação aliunde: *é aquela indicada fora do ato (acolhendo pareceres anteriores, p.ex); difere-se da motivação contextual, cujos fundamentos de fato estão indicados no próprio contexto da prática do ato.*

Teoria dos Motivos Determinantes: *o motivo apresentado como fundamento fático do ato administrativo vincula a sua validade. Se comprovada a invalidade ou inexistência, **o ato será NULO**.*

FINALIDADE: consiste no dever de atendimento a fins de interesse geral

Há dois sentidos:

1º) **FINALIDADE GERAL**: *só pode agir com vistas ao **ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO** e*

2º) **FINALIDADE ESPECÍFICA**: *só pode ser praticado nas* ***HIPÓTESES COMO FORAM PREVISTOS EM LEI****. Em caso de prática para atender fins diversos daquele previsto na lei, haverá o desvio de finalidade, desvio de poder, defeito que torna NULO o ato administrativo*.

RAZOABILIDADE: a utilização das prerrogativas administrativas deve ser desempenhada COM **MODERAÇÃO E RACIONALIDADE**; daí porque se exige do administrador, no desempenho de suas funções, equilíbrio, coerência e bom senso. Nesse contexto, a razoabilidade funciona como um limite para a discricionariedade, que só pode ser exercida nos limites da legalidade. Daí porque a razoabilidade consiste na adequação entre meios e fins – art. 2º, p.ú, inc. VI, Lei 9.784/99.

PROPORCIONALIDADE: consiste em um aspecto da razoabilidade, configurando-se como uma **PROIBIÇÃO DE EXAGEROS**.

Daí porque se relaciona à frase: "***não se usam canhões para matar pardais***". ← FRASE IMPORTANTE PARA LEMBRAR DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA PROVA!

Segundo o STF, há 03 (TRÊS) SUBPRINCÍPIOS formadores da PROPORCIONALIDADE em sentido amplo:

1. ***Princípio da adequação****: aptidão da medida para atingir os objetivos*
2. ***Princípio da necessidade****: inexistência de outro meio menos gravoso para atingir o mesmo resultado*
3. ***Princípio da proporcionalidade em sentido estrito****: avaliação entre a intensidade da medida e os fundamentos jurídicos justificantes.*

AUTOTUTELA: a autotutela configura um poder-dever de controle interno da Administração sobre seus atos, anulando-os e revogando-os... sem necessidade de recorrer ao Judiciário. Exige devido processo legal (administrativo ou judicial), mas dispensa provocação da parte (pode ser de ofício)

S. 346/STF: "a Administração pública **PODE DECLARAR A NULIDADE DOS SEUS PRÓPRIOS ATOS**";

473/STF: "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou ***revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial***".

LIMITES: o prazo para o exercício desse poder-dever é decadencial de **5 anos para anular seus atos defeituosos**, desde que preenchidas 2 condições: **EFEITOS FAVORÁVEIS + BOA-FÉ**.

CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO: por força desse princípio as ***ATIVIDADES administrativas não podem sofrer interrupções***.

ESPECIALIDADE ou DESCENTRALIZAÇÃO: seu conteúdo indica que, **QUANDO POSSÍVEL, AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DEVEM SER DESEMPENHADAS POR PESSOAS JURÍDICAS AUTÔNOMAS** criadas por lei para desempenharem tais atividades – art. 37, inc. XIX, CF/88 e art. 6º, Decreto Lei nº 200/67.

HIERARQUIA: estabelece as relações de *coordenação e subordinação entre os órgãos da Administração Pública*.

Dele decorrem as seguintes prerrogativas:

- ✓ Rever os atos dos subordinados;
- ✓ Delegar e avocar competências e
- ✓ Punir os subordinados que cometerem infração.

PRECAUÇÃO: de origem no Direito Ambiental em que se busca **EVITAR A OCORRÊNCIA DE DANOS**. No Direito Administrativo, tem-se que se determinada ação acarreta risco para a coletividade, deve a Administração adotar postura de precaução em favor do interesse público.

CONSENSUALIDADE/PARTICIPAÇÃO: os processos decisórios da Administração **DEVEM SER TOMADOS JUNTO À PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADOS**, garantindo-se a democratização na tomada de decisões

EXEMPLO: **audiências públicas; termo de ajustamento de conduta**; **consultas etc**.

CARGOS PÚBLICOS E INGRESSO

Os **CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS** são **acessíveis** tanto aos **BRASILEIROS** quanto aos **ESTRANGEIROS** a depender da seguinte regra:

BRASILEIROS → **preencham os requisitos** estabelecidos em **lei**

ESTRANGEIROS → na **forma da lei**, ou seja, nas **hipóteses que a lei autorizar**

Súmula nº 686 → **SÓ POR LEI** se pode sujeitar a **EXAME PSICOTÉCNICO** a habilitação de candidato a concurso público.

Já a **investidura** dependerá de **aprovação prévia em concurso** público de provas ou provas e títulos, a depender da complexidade do concurso (Art. 37, II)

Súmula Vinculante 43 → É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, **em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido**.

ATENTE-SE A EXCEÇÃO, pois os **CARGOS EM COMISSÃO** são de **livre nomeação e exoneração**, ou seja, não é necessário concurso.

CONCURSO PÚBLICO

Validade: **ATÉ 2 ANOS,** prorrogável uma vez. → **(2 + 2)**

OBS: perceba que é ATÉ 2 anos, as bancas costumam afirmar que a validade é de 2 anos, o que está incorreto, visto que a validade é discricionária para a Adm.

PRAZO PARA CONVOCAÇÃO:

Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação (2 + 2), O APROVADO SERÁ CONVOCADO COM **PRIORIDADE SOBRE NOVOS CONCURSADOS.** Em outras palavras, a Constituição **não impede que a Administração realize novo concurso dentro do prazo de validade**, mas há prioridade de convocação.

OU SEJA: *se ainda há concurso vigente, com aprovados nas vagas que não foram nomeados ainda, a Administração Pública PODE realizar novo certame, porém, deve nomear PRIMEIRO os do certame anterior (há a preferência).*

A **não observância** do concurso e sua validade implicará a **nulidade do ato** e a punição da autoridade responsável.

Ainda, a **lei reservará percentual** dos cargos e empregos públicos para as **pessoas portadoras de deficiência** (***as famosas e polêmicas vagas para PCDs***).

RESERVA → **ATÉ 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso**.

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:

Trata-se de uma **EXCEÇÃO À REGRA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**, pois é possível que a **lei** estabeleça **casos de contratação por tempo determinado** para atender à **necessidade temporária de excepcional interesse público**, vejamos a seguir os requisitos:

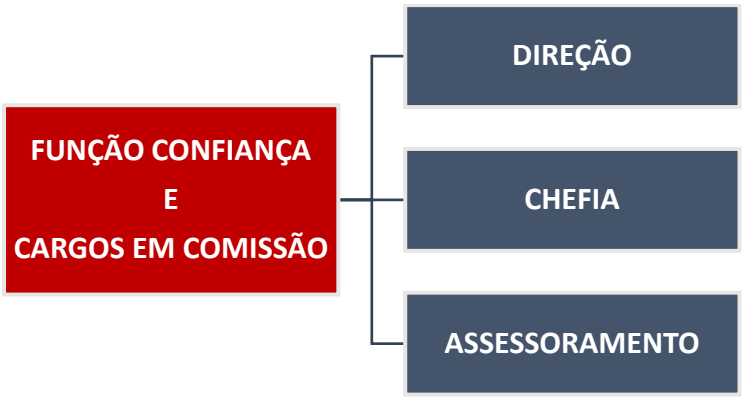
REQUISITOS:

- ✓ ***EXCEPCIONAL*** *INTERESSE PÚBLICO;*
- ✓ ***TEMPORARIEDADE*** *DA CONTRATAÇÃO;*
- ✓ *HIPÓTESES* ***EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI****.*

FUNÇÕES DE CONFIANÇA E CARGOS EM COMISSÃO

Tanto as **funções de confiança** quanto os **cargos em comissão** destinam-se apenas às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**.

ESQUEMATIZANDO:



DECORE!

FUNÇÃO DE CONFIANÇA → SERVIDORES EFETIVO (A CONFIANÇA é EFETIVA**)**

Cargos em comissão → Qualquer pessoa, **entretanto a lei deve prever percentual mínimo para servidores de carreira**

ASSOCIAÇÃO SINDICAL E DIREITO A GREVE

É garantido ao **servidor público civil** o direito à **LIVRE ASSOCIAÇÃO SINDICAL**.

Atente-se a palavra "civil", pois tal garantia **NÃO É ESTENDIDA AOS MILITARES**, por exemplo.

Já o **direito de greve** será exercido nos termos e nos limites **definidos em lei específica.** Fato é que **a lei até hoje não foi editada** e nos casos práticos se utiliza a lei do setor privado (Lei no 7.783/1989).

MILITAR + GREVE = NÃO!

DICA IMPORTANTE DE PROVA!

É inconstitucional o exercício do direito de **GREVE** por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuem diretamente na **área de segurança pública**.

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

A **remuneração dos servidores públicos e o subsídio** somente poderão ser fixados ou alterados por **LEI ESPECÍFICA,** observada a **iniciativa privativa** em cada caso e assegurada **revisão geral anual** (Art. 37, X). ← **NADA DE DECRETO, PORTARIA ETC, APENA LEI ESPECÍFICA!**

INICIATIVA DE LEIS QUE FIAM REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO	
CARGO DO EXECUTIVO FEDERAL	*PR*
CARGOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	*CÂMARA DOS DEPUTADOS*
CARGOS DO SENADO FEDERAL	*SENADO FEDERAL*
MINISTROS DO STF	*STF*
MEMBROS E JUÍZES DE TRIBUNAISE SEUS SERVIÇOS AUXILIARES	*TRIBUNAIS RESPECTIVOS*
DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DE ESTADO	*ASSEMBLEIA LEGISLATIVA*

TETO REMUNERATÓRIO REGRA, NO ÂMBITO ESTADUAL:

Teto do Executivo: Governador

Teto do Legislativo: Deputado Estadual

Teto do Judiciário: Desembargadores do TJ

TETO NACIONAL (GERAL):

Subsídio do Ministro do STF.

TETO MUNICIPAL:

Subsídio do Prefeito. (*TODOS*)

FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS:

UNIÃO:

CN: Presidente, vice, Ministros de estado, Deputados Federais, Senadores.

ESTADOS:

Assembleia Legislativa: Governador, Vice, Secretários estaduais, deputados estaduais.

MUNICÍPIOS:

Câmara municipal: Prefeito, vice Secretários, Vereadores.

ATENÇÃO! Esta matéria **só pode ser TRATADA POR LEI**.

Ainda, algumas regras devem ser observadas:

- Vencimentos dos cargos do Legislativo e do Judiciário **NÃO PODERÃO SE SUPERIORES AOS PAGOS PELO EXECUTIVO** para cargos semelhante ← **QUESTÃO RECORRENTE**
- **VEDADA** a **vinculação ou equiparação remuneratória**
- **VEDADO** acréscimo sobre acréscimo
- Garantia de **IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS**
- O teto constitucional **aplica-se as EP e SEM que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios** para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral
- Não é computado no cálculo de teto as parcelas de caráter indenizatório
- **VEDADA A INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO** ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo (Art. 39, §9º)

ACUMULAÇÃO REMUNERADA

A regra é a **vedação a acumulação remunerada** de cargos públicos. Entretanto, quando houver **compatibilidade de horários** é possível nos seguintes **casos**:

ACUMULAÇÃO DE CARGOS/APOSENTADORIA:

2 (dois) cargos de professor;

1 (um) cargo de **professor** com outro **técnico ou científico**;

2 (dois) cargos ou empregos privativos de **profissionais de saúde**, com profissões regulamentadas.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE DE PROVA:

A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange **AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

Da mesma forma que a regra é a **vedação a percepção simultânea de proventos de aposentadoria** com a remuneração de cargo, emprego ou função pública (Art. 37, §10º), **ressalvado os casos:**

- PROVENTO + PROVENTO/REMUNERAÇÃO DE CARGOS ACUMULÁVEIS
- PROVENTO + MANDATO ELETIVO
- PROVENTO + CARGO EM COMISSÃO

ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

A administração fazendária e seus servidores fiscais tem **precedência sobre os demais setores administrativos** (Art. 37, XXII), além de **recursos prioritários** para a realização de suas atividades (Art. 37, XXII).

Administração Indireta

Quanto à **administração indireta**, podemos considerar que somente por **lei específica** poderá (Art. 37, XIX):

Criar: Autarquia

Autorizar a instituição:

- **Empresa pública**, **sociedade de economia mista** e
- **Fundação**, cabendo à **lei complementar** definir as áreas de sua atuação;

Ainda, **depende de autorização legislativa**, em cada caso, a **criação de subsidiárias** das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a **participação de qualquer delas em empresa privada** (Art. 37, XX).

Atente-se a possibilidade da **ampliação da autonomia** gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração por meio **contrato de gestão** (Art. 37, §8º).

LICITAÇÃO PÚBLICA

Vejamos o dispositivo sobre **Licitação Pública**.

Art. 37, XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as **obras, serviços, compras e alienações** *serão* ***contratados mediante processo de licitação pública*** *que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual* ***somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações****.*

Assim, podemos entender que:

- **Regra** -> **Licitação**
- **Exceção** -> a lei poderá prever casos em que a licitação não ocorrerá. Ex. Casos de dispensa de licitação e inexigibilidade da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações).

Improbidade administrativa
A Constituição nos apresenta as sanções possíveis para os casos de **atos de improbidade administrativa**. Antes de vê-la, lembre-se dos tipos de atos de improbidade administrativa, conforme Lei nº 8.429/92:

- Enriquecimento ilícito
- Prejuízo ao Erário
- Contra os princípios da Administração Pública
- Concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário

As **sanções aplicações** para os atos de improbidade administrativa são:

- **Suspensão** dos direitos políticos
- **Perda** da função pública
- Indisponibilidade dos bens
- Ressarcimento ao erário

Ainda, a Constituição assevera que a **lei estabelecerá os prazos de prescrição** para ilícitos praticados, mas que as respectivas **ações de ressarcimento são imprescritíveis** (Art. 37, §5º).

Apesar da literalidade, o STF tem um posicionamento diferente quanto à prescrição da improbidade administrativa na modalidade culposa, assim sugiro o seguinte artigo para complementar o tema:

Prescrição da ação de ressarcimento de decisão de Tribunal de Contas

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Pessoal, de forma bem resumida, o Estado pode responder de duas formas:

- **Responsabilidade Subjetiva:** Dependente de comprovação de culpa. Ex. Nos casos de omissão de prestação
- **Responsabilidade Objetiva:** Independe de comparação de culpa.

Dito isso, podemos compreender que, em regra, a **responsabilidade do Estado é objetiva** e conforme o Art. 37, § 6º a **alcança as pessoas jurídicas**:

- **De direito público:** todas (administração direta e indireta)
- **De direito privado:** prestadoras de **serviço público**

SERVIDOR E O MANDADO ELETIVO

Vejamos as disposições referente ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de **mandato eletivo** (Art. 38):

I – **Mandato federal ou estadual/distrital: afastado** de seu cargo

II – **Prefeito: afastado** do cargo + **facultado optar pela remuneração**;

III – **Vereador:**

- **Havendo compatibilidade de horários**: perceberá as 2 remunerações
- **Não havendo compatibilidade**: facultado optar pela remuneração;

Ainda, duas informações são relevantes:

- Em caso de afastamento, o **tempo de serviço será contado** para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento (Art. 38, IV);
- Na hipótese de ser **segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime**, no **ente federativo de origem** (Art. 38, V);

DOS SERVIDORES PÚBLICOS

A Constituição Federal determina que haja um regime jurídico único para os servidores de cada ente federativo.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **instituirão***, no âmbito de sua competência,* ***regime jurídico único*** *e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.*

Veremos alguns desdobramentos.

FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS

A Constituição determina que a **fixação dos vencimentos** deve observar (Art. 39, §1º):

- I – a natureza, o grau de responsabilidade e a **complexidade** dos cargos componentes de cada carreira;
- II – os **requisitos para a investidura**;
- III – as **peculiaridades dos cargos.**

DIREITOS SOCIAIS APLICADOS AO SERVIDOR PÚBLICO

No Art. 39, §3º a Constituição elenca **Direitos sociais aplicados ao servidor público**, tais como:

- Décimo terceiro salário;
- Férias;
- Licença à gestante

Perceba que apenas os que são compatíveis são aplicados, nesse sentido, FGTS e aviso prévio, por exemplo, não fazem parte do rol, afinal servidores tem estabilidade (tema que veremos à frente).

Ainda, a **lei pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir**, ou seja, é possível que outros direitos sejam aplicados aos servidores públicos, como por exemplo, o auxílio-alimentação.

SUBSÍDIO

Antes de vermos a CF, atente-se a diferença do **sistema remuneratório do serviço público**.

- **Subsídio**: remuneração fixada em parcela única, sem acréscimos.
- **Vencimento** (remuneração): vencimento básico mais as vantagens.
- **Salário**: Percebidos por empregos públicos

Assim, o **subsídio** é fixado em **parcela única**, **vedado o acréscimo** de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, assim como vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão.

- **Obrigatório** (Art. 39, §4º) -> membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
- **Facultativo** (Art. 39, §8º) -> servidores públicos organizados em carreira

Em conformidade com o princípio da publicidade, os poderes publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos (Art. 39, §6º).

ESTABILIDADE

Conforme a Constituição, o servidor se torna **estável após 3 anos de efetivo exercício** (Art. 41), para isso é **obrigatória a avaliação especial de desempenho** por comissão instituída para essa finalidade. (Art. 41, § 4º)

Entretanto, há hipóteses em que o **servidor estável poderá perder o cargo**:

- I – em virtude de **sentença judicial** transitada em julgado;
- II – mediante **processo administrativo** em que lhe seja assegurada ampla defesa.
- III – mediante procedimento de **avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Não confunda:

- **Avaliação especial de desempenho** -> Para adquirir **es**tabilidade
- **Avaliação periódica de desempenho** -> hipótese em que o servidor estável pode perder o cargo

Também é possível devido ao **excesso de despesa** (Art. 169, §4º), desde que anteriormente as seguintes medidas sejam tomadas (Art. 169, §3º):

- I – redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
- II – exoneração dos servidores não estáveis

Nesse cenário, será editado um ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Ainda, será vedada a criação de cargo com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos (Art. 169, §6º)

READAPTAÇÃO X REINTEGRAÇÃO X RECONDUÇÃO

Reintegração	Provimento que ocorre quando o **servidor estável DEMITIDO retorna ao cargo** anteriormente ocupado, por ter sua demissão invalidada por sentença judicial.
Recondução, aproveitamento e disponibilidade	Se a **vaga do reintegrado estiver ocupada por servidor ESTÁVEL**, este será **reconduzido** ao cargo de origem, sem direito a indenização, **aproveitado** em outro cargo ou **posto em disponibilidade**, com remuneração proporcional ao tempo de serviço
Disponibilidade	**Extinto o cargo** ou **declarada a sua desnecessidade**, o **servidor estável ficará em disponibilidade**, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

INVALIDADA POR SENTENÇA JUDICIAL A DEMISSÃO DO SERVIDOR ESTÁVEL, SERÁ ELE REINTEGRADO:

Eventual ocupante da vaga, se ESTÁVEL:

→ ***Reconduzido*** *ao cargo de origem*
→ *Sem direito a indenização*
→ ***Aproveitado em outro cargo*** *ou posto em* ***disponibilidade*** *com remuneração* ***proporcional*** *ao tempo de serviço.*

Se o vencimento do agente for **SUPERIOR AO TETO CONSTITUCIONAL**, tal vencimento **PODERÁ SOFRER ALGUM TIPO DE REDUÇÃO** para se enquadrar, legalmente, dentro do teto constitucional.

Tempo de **Contribuição** → **Aposentadoria**

Tempo de **Serviço** → **Disponibilidade**

A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
II - Os requisitos para a investidura;
III - As peculiaridades dos cargos.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DO SERVIDOR:

COM PROVENTOS INTEGRAIS:

HOMEM: **10 anos** serviço público **E 5 anos no cargo E 60 anos idade E 35 anos contribuição.**
MULHER: **10 anos** serviço público E **5 anos no cargo** E **55 anos idade** E **30anos contribuição.**

COM PROVENTOS PROPORCIONAIS:

HOMEM: 10 anos serviço público **E** 5 anos no cargo **E** 65anos idade.
MULHER: 10 anos serviço público **E** 5 anos no cargo **E** 60 anos idade;

Súmula nº 683 → O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da CF, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

AGENTE PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO:

Efetivo: regime próprio (RPPS);

Em comissão: regime geral (RGPS); (REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL)